



PUTUSAN

Nomor 12068 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah memutus perkara Anak:

Nama : **HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/28 Desember 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bojongsoang, RT 04 RW 04, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidaire : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

Lebih Lebih Subsidaire : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 12068 K/Pid.Sus/2025



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri,
Kabupaten Bandung tanggal 24 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Membebaskan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA dari dakwaan Primair Penuntut Umum Anak yaitu Pasal 340 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung terhadap Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara Anak yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan di LPKA;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna biru tua;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna biru putih Tahun 2015 Nomor Mesin JFP2E1006908 Nomor Rangka MH1JFP211FK007211;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua tersebut;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha R15 warna merah Tahun 2015 Nomor Polisi -, Nomor Mesin 2PK-046898, Nomor Rangka MH32PK001FK046807;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih stiker bintang Tahun 2017 Nomor Polisi -, Nomor Mesin JFZ1E1687873, Nomor Rangka MH1JFZ117HK640652;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 12068 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Aerox warna putih strip cokelat muda Tahun 2018, Nomor Mesin G3J8E-0035356, Nomor Rangka MH3SG4640JJ030987;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blb tanggal 29 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Membebaskan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
6. Membebaskan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tersebut;
7. Menyatakan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan lebih lebih subsidair Penuntut Umum tersebut;
8. Menjatuhkan pidana kepada Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA oleh karena itu dengan pidana selama: 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 12068 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA tetap berada dalam tahanan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna biru tua;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna biru putih Tahun 2015 Nomor Mesin JFP2E1006908 Nomor Rangka MH1JFP211FK007211;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua tersebut;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha R15 warna merah tahun 2015 Nomor Polisi - Nomor Mesin 2PK-046898, Nomor Rangka MH32PK001FK046807;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih stiker bintang Tahun 2017 Nomor Polisi - Nomor Mesin JFZ1E1687873, Nomor Rangka MH1JFZ117HK640652;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Aerox warna putih strip cokelat muda Tahun 2018, Nomor Mesin G3J8E-0035356, Nomor Rangka MH3SG4640JJ030987;
Dirampas untuk Negara;
12. Membebaskan kepada Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG tanggal 20 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 12068 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb tanggal 29 September 2025 yang dimintakan banding mengenai redaksi amar dan redaksi pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA oleh karena itu dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan Lebih Lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna biru tua;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna biru putih Tahun 2015 Nomor Mesin JFP2E1006908 Nomor Rangka MH1JFP211FK007211;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 12068 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha R15 warna merah tahun 2015 Nomor Polisi - Nomor Mesin 2PK-046898, Nomor Rangka MH32PK001FK046807;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih stiker bintang Tahun 2017 Nomor Polisi - Nomor Mesin JFZ1E1687873, Nomor Rangka MH1JFZ117HK640652;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Aerox warna putih strip cokelat muda Tahun 2018, Nomor Mesin G3J8E-0035356, Nomor Rangka MH3SG4640JJ030987;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, Kabupaten Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 22 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 12068 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum Anak sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang Menyatakan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dakwaan Subsidaire dan dakwaan Lebih Subsidaire, dan membebaskan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA oleh karena itu dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidaire dan dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum tersebut serta Menyatakan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan Lebih Lebih Subsidaire Penuntut Umum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu hari Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di tengah jalan raya di daerah Kampung Reungas Condong, Jalan Raya Banjaran Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung saat Anak bersama dengan kawannya Anak Saksi Rizky Gunawan bin Dadang Rohmat dan Anak Saksi Dava berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 12068 K/Pid.Sus/2025



motor jenis Honda Beat warna biru putih tanpa plat Nomor berkeliling kota dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan dengan membawa sebuah tongkat Baseball yang dipegang Anak, lalu saat melintas di daerah Kampung Reungas Condong, Jalan Raya Banjaran Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, mereka bertemu dengan Saksi Ridwan Fajriana, Korban Jujun Arjuna dan Saksi Zidan yang juga sedang berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Anak Saksi Rizky Gunawan bin Dadang Rohmat yang mengendarai sepeda motor kemudian mempercepat laju kendaraan dan memepetkan kendaraannya ke arah kendaraan yang ditumpangi korban, dan saat berpapasan itulah kemudian Anak mengayunkan tongkat baseball yang dipegangnya hingga mengenai korban yang duduk di posisi tengah, sehingga mengakibatkan korban terluka dan akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor R/Ver/130/VIII/2025/Dokpol disimpulkan sebab mati korban adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala bagian depan yang menyebabkan patah tulang tengkorak, serta kerusakan jaringan otak dan perdarahan sehingga menimbulkan gangguan pernafasan dan seluruh fungsi tubuh;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak HAIKAM MULKI NUGRAHA bin NANDANG KURNIA bersama dengan Anak Saksi Rizky Gunawan bin Dadang Rohmat karena pengaruh dari minuman keras yang sebelumnya ia minum adalah merupakan bentuk penganiayaan yang bersifat spontanitas, dan meskipun tidak ada dimaksudkan oleh Anak untuk menghilangkan nyawa korban, namun akibat dari perbuatan dimaksud seharusnya dapat diperkirakan yaitu hilangnya nyawa seseorang yang dalam hal ini adalah anak korban, sehingga perbuatan materiil Anak sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP pada dakwaan Lebih Lebih Subsidair;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Bandung tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Anak, baik keadaan yang memberatkan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 12068 K/Pid.Sus/2025



maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Anak;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi dan *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak pada hari **Jumat** tanggal **21 November 2025** oleh **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 12068 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Darmawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd./

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 12068 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)